



2º JUZGADO CIVIL - Sede Central

EXPEDIENTE : 00198-2025-O-1903-JR-CI-02
MATERIA : EJECUCION DE GARANTIAS
JUEZ : DEL AGUILA SALINAS SERGIO ANTONIO
ESPECIALISTA : GUERRA MATICORENA NADIEZDHA ELENA
DEMANDADO : CUNZA MALPARTIDA, NICODEMO
JUSTINIANO TARAZONA DE CUNZA, REGINA
DEMANDANTE : BANCO DE CREDITO DEL PERU

RAZON POR SECRETARIA:

Por la presente informo señor Magistrado que en la fecha 28/01/2026 he asumido el cargo de Secretaria Judicial dejado por la abogada Mónica Mafaldo Herrera, habiéndose encontrado una carga excesiva de consideración, con devoluciones de expedientes de sala, de archivo, del área de liquidaciones y otros, expedientes pendiente de publicación de remates, pagos de endoses y además de la cantidad de 459 escritos sin proveer del Primer Juzgado Civil y 387 del Segundo Juzgado Civil, generando un atraso de más de 200 días siendo humanamente imposible dar cuenta oportuna por un solo secretario, lo que informo para los fines de ley.

Resolución Nro. CUATRO

Iquitos, 28 de enero de 2026.

Dado cuenta con la razón que antecede, teniéndose presente para los fines de ley y a los escritos 16948-2025 y 752-2026 presentado por la parte demandante. **AUTOS Y VISTOS:** Atendiendo a lo resuelto en la resolución tres y teniéndose presente los documentos anexados al escrito 9795-2025, se provee como corresponde. **Y CONSIDERANDO:**

PRIMERO: Las normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil son de carácter imperativo salvo regulación permisiva en contrario, conforme así lo señala el artículo IX del Título Preliminar del Código adjetivo. Asimismo es el Juez quien debe atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre ambas con relevancia jurídica haciendo efectivo los derechos sustanciales y que su finalidad abstracta es lograr la paz social en justicia.-

SEGUNDO: En sujeción a lo regulado en el artículo 731º del Código Procesal Civil modificado por la Ley 30229, Ley que adecua el uso de las tecnologías de información y comunicaciones en el sistema de remates judiciales y en los servicios de notificaciones de las resoluciones judiciales; cuyo objeto es de realizar los remates judiciales, a través de medios electrónicos; y verificándose del presente proceso cumple con los requisitos señalados en el artículo 12º de la ley 30229 y artículo 13º del Reglamento de la citada Ley, debe procederse a efectuar el remate electrónico a través del aplicativo de REM@JU del portal web del Poder Judicial.-

TERCERO: Es menester señalar que en caso de ausencia de ofertas ello debido a que no se hayan inscrito usuarios postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base, el remate en primera convocatoria Electrónico se declara desierto.-

CUARTO: Declarado desierto la primera convocatoria, conforme lo establece el artículo 13° de la Ley 30229 – el REM@JU generará automáticamente el aviso de convocatoria donde se iniciara el cronograma correspondiente a la segunda convocatoria con la reducción del 15% sobre la base del bien o bienes materia de remate electrónico judicial, en los que se indicara los plazos para inscripción, presentación de ofertas y fecha límite de cancelación.-

QUINTO: En caso de no presentarse ofertas en la segunda convocatoria, el REM@JU generará automáticamente el aviso de la tercera convocatoria reduciendo en un 15% el precio base de la convocatoria anterior, donde se indicara el cronograma correspondiente bajo los mismos lineamientos señalados en el considerando precedente.-

SEXTO: Por último, en caso de no haber postores en la tercera convocatoria, se culmina el procedimiento de remate electrónico judicial, procediéndose conforme a las normas del Código Procesal Civil o la norma que la sustituya.-

Por los hechos señalados y normas invocadas; **SE RESUELVE:**

1) CONVOCAR A REMATE ELECTRONICO JUDICIAL – REM@JU; por tanto, procédase al remate en **PRIMER CONVOCATORIA** sobre el siguiente bien inmueble:

1.1. Descripción del Bien: Inmueble ubicado en el PUEBLO JOVEN CELENDIN MZ I, LOTE 630, ETAPA PRIMERA, (Calle Roger Walter esquina con Pasaje Ángel Brusco s/n), Distrito de Iquitos, Provincia de Maynas, Departamento de Loreto, inscrito en la Partida Electrónica N°P12052655 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Loreto.-

2) CONVOQUESE AUTOMATICAMENTE el SEGUNDO REMATE y seguidamente el **TERCER REMATE ELECTRONICO JUDICIAL** de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria ha sido declarado desierto a través del aplicativo informático del Rem@ju por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.-//

3) CARGAS Y GRAVÁMENES

3.1. HIPOTECA: Constituida por los titulares del bien, a favor del Banco de Crédito del Perú, hasta por la suma de \$363,935.08 dólares americanos, para garantizar y respaldar todas las deudas y obligaciones del cliente, inscrito en el Asiento N° 00012 del Rubro Gravámenes y Cargas de la Partida N°P12052655, título inscrito el 19 de julio de 2022.

3.2. EMBARGO: Ordenado por el 01° Juzgado Civil de Maynas como medida cautelar de embargo en forma de inscripción hasta por la suma de S/135,784.95 a favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. Inscrito en e Asiento N°00014 de la Partida N°P12052655, título inscrito el 25 de marzo de 2025.

4) VALOR DE TASACION: la tasación comercial que obra en autos asciende a la suma de TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOCE DOLARES AMERICANOS CON VEINTISIETE CENTAVOS DE DÓLAR (\$/367,012.27).-

5) PRECIO BASE DEL REMATE:

5.1. PRIMERA CONVOCATORIA: Las dos terceras partes del valor de la tasación ascendente a la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CON SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DOLAR (\$/. 244,674.84).-

5.2. SEGUNDA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación deducida en un 15%, esto es, la suma de DOSCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS DE DOLAR (\$/. 207,973.62).-

5.3. TERCERA CONVOCATORIA: La base de la postura será las dos terceras partes del valor de la tasación con deducción en un 15%, adicional a la cantidad que sirvió de base en la anterior subasta, ascendiendo a la suma de CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE DOLARES AMERICANOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS DE DOLAR (\$/. 176,777.58).-

6) OBLAJE: los postores deberán cumplir con lo siguiente: a) depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante deposito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley 30229; y b) Adjuntar el arancel judicial correspondiente.-

7) PUBLICACION: Procédase a la PUBLICACION de los avisos del remate EN EL PORTAL WEB del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el termino de ley conforme así lo regula el artículo 15 de la Ley 30229 y su reglamento una vez de haber quedado firme la presente resolución al haber vencido el plazo de oposición; publicación que tendrá validez para la segunda y tercera convocatoria teniendo en cuenta el precio base señalado de las mismas en la presente resolución.-

8) FIJESE los carteles en la vitrina del local del juzgado y en el inmueble materia de Litis por parte de la Especialista Legal de Actos Externos en forma oportuna y bajo responsabilidad.-

9) NOTIFIQUESE a las partes y la CAJA DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. Interviniendo la Secretaria Judicial que da cuenta por disposición Superior.-